Pid.I.A.3

P U T U S A N

Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Nurul Huda Alias Huda Alias Martil
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 30/3 Mei 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln Pasundan Gang Sedulur No. 14 Kel Sei Putih Timur II Kecamatan Medan Petisah Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nurul Huda Alias Huda Alias Martil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2024 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 April 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2024 sampai dengan tanggal 11 Juli 2024
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 9 September 2024

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu Tita Rosmawati.,SH.,MH, Christopher P Lumban Gaol.,SH,M.Hum.,Simon Sihombing.,SH.,Ria Harapenta Tarigan.,SH, Neny Wdya Astuti.,SH, Nadia Lubis.,SH.,Siti Ayu Cibroo.,SH Berdasarkan Penetapan Majelis Hakim, tanggal 27 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 920/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam**" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,(satu miliar rupiah) subsidiair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram).
- 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

4. Membebankan kepada terdakwa agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon keringanan Hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap dengan tuntutannya:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia terdakwa NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL bersama-sama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.13 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan,yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yaitu jenis Metafatemina / Sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram),yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL dihubungi oleh YONGKI (Daftar Pencarian Orang) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) / gram dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan YONGKI di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu YONGKI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu YONGKI pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi ASIONG (Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 450.000-(empat ratus lima puluh ribu rupiah) lalu ASIONG menyuruh terdakwa untuk bertemu di sekitar Jalan Titi Papan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya terdakwa melihat saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4762 AKV lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada ASIONG di sekitar Jalan Titi Papan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN menyetujuinya.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN pergi ke sekitar Jalan Titi Papan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4762 AKV lalu terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN melihat ASIONG kemudian ASIONG mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang sedangkan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN menunggu diatas sepeda motor dan setelah terdakwa bertemu dengan ASIONG kemudian terdakwa keluar dari dalam gang dengan membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN pergi menemui YONGKI di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu sekira pukul 21.13 Wib terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN tiba di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya terdakwa diturunkan oleh saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN di depan sebuah ruko kosong, lalu terdakwa pergi menuju kios rokok yang dekat ruko kosong tersebut sedangkan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN langsung masuk ke dalam areal ruko dan terdakwa melihat YONGKI sedang duduk menunggu di sebuah kios rokok tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada YONGKI lalu datang saksi ALBERT D. TARIGAN, S.H, saksi AGRIANTO SIMANULLANG, S.H dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN melakukan transaksi narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN sedangkan YONGKI berhasil melarikan diri dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 dan 1 (satu) unit Sepeda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak, lalu saksi ALBERT D. TARIGAN, S.H, saksi AGRIANTO SIMANULLANG, S.H dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, S.H menginterogasi terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN, lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari dari ASIONG sedangkan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN sudah 2 (dua) kali ikut terdakwa menjual narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Adapun narkotika jenis sabu tersebut akan terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan apabila narkotika jenis sabu tersebut laku terjual maka terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 150.000-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa akan memberikan upah sebesar Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) kepada saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN dan juga akan memberikan narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi secara bersama-sama.
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram) untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL dan RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 746/NNF/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berisi kristal putih dengan berat netto 2,6 (dua koma enam) diduga mengandung narkotika milik terdakwa NURUL HUDA Als HUDA Als MARTIL dan RIYAN SUSILO SIAGIAN Als RIAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. ----------

Subsidair :

Bahwa ia terdakwa NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL bersama-sama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.13 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2024 bertempat di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yaitu jenis Metafatemina / Sabu sebanyak sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram),yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 18.00 Wib Terdakwa NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL dihubungi oleh YONGKI (Daftar Pencarian Orang) membeli narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram seharga Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) / gram dan sepakat untuk bertemu di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu sekira pukul 20.30 Wib terdakwa bertemu dengan YONGKI di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu YONGKI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000-(satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa lalu YONGKI pergi meninggalkan terdakwa, kemudian terdakwa menghubungi ASIONG (Daftar Pencarian Orang)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 3 (tiga) gram lalu ASIONG menyuruh terdakwa untuk bertemu di sekitar Jalan Titi Papan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya terdakwa melihat saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4762 AKV lalu terdakwa menawarkan pekerjaan untuk membeli narkotika jenis sabu kepada ASIONG di sekitar Jalan Titi Papan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN menyetujuinya.

- Bahwa kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN pergi ke sekitar Jalan Titi Papan Kelurahan Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario BK 4762 AKV lalu terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN melihat ASIONG kemudian ASIONG mengarahkan terdakwa untuk masuk ke dalam gang sedangkan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN menunggu diatas sepeda motor dan setelah terdakwa bertemu dengan ASIONG kemudian terdakwa keluar dari dalam gang dengan membawa narkotika jenis sabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN pergi menemui YONGKI di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan lalu sekira pukul 21.13 Wib terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN tiba di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan, selanjutnya terdakwa diturunkan oleh saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN di depan sebuah ruko kosong, lalu terdakwa pergi menuju kios rokok yang dekat ruko kosong tersebut sedangkan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN langsung masuk ke dalam areal ruko dan terdakwa melihat YONGKI sedang duduk menunggu di sebuah kios rokok tersebut dan pada saat terdakwa hendak menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada YONGKI lalu datang saksi ALBERT D. TARIGAN, S.H, saksi AGRIANTO SIMANULLANG, S.H dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, S.H (Ketiganya Anggota Kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumut) yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN menyediakan narkotika jenis sabu di Pinggir Jalan Sendok Kelurahan Sei Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN sedangkan YONGKI berhasil melarikan diri dan pada saat penangkapan terhadap terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN telah ditemukan dan disita barang bukti 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak, lalu saksi ALBERT D. TARIGAN, S.H, saksi AGRIANTO SIMANULLANG, S.H dan saksi ANDRIAN EKA SYAHPUTRA, S.H menginterogasi terdakwa dan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN, lalu terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari dari ASIONG sedangkan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN sudah 2 (dua) kali ikut terdakwa menjual narkotika jenis shabu. Selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN berikut barang bukti dibawa ke Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut untuk penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama saksi RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penghitungan Barang bukti dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut tanggal 01 Februari 2024 telah melakukan penghitungan / penimbangan barang bukti sitaan berupa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram) untuk dikirim ke Lab For Cabang Medan yang disita dari terdakwa NURUL HUDA Alias HUDA Alias MARTIL dan RIYAN SUSILO SIAGIAN Alias RIAN.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 746/NNF/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,6 (dua koma enam) diduga mengandung narkotika milik terdakwa NURUL HUDA Als HUDA Als MARTIL dan RIYAN SUSILO SIAGIAN Als RIAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dengan dakwaan Jaksa Penuntu Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Agrianto Simanullang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tertangkap tangan dua orang laki-laki dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.13 Wib di Jalan Sendok Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan / kekuasaan Terdakwa serta Riyan Susilo Siagian Alias Rian adalah 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8710 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak.

- Bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram) adalah Terdakwa peroleh atau terima secara langsung dengan cara membeli kepada ASIONG (Daftar Pencarian Orang) dan Terdakwa bersama Riyan Susilo Siagian Alias Rian bertemu dengan ASIONG di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara, 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, YONGKI (Daftar Pencarian Orang) Nomor Simcard : 0838 7115 7940, serta ASIONG (Daftar Pencarian Orang) Nomor SIMCARD : 0878 6148 2256 dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru metalik dengan nomor SIM CARD : 0895 3189 7411 adalah milik DONI HANTONI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, ARIE AURIZA Alias RIZA, BENTO (Daftar Pencarian Orang) dalam hal jual beli Narkotika jenis Pil Extasi tersebut, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak adalah milik Riyan Susilo Siagian Alias Rian yang digunakan Terdakwa dan Riyan Susilo Siagian Alias Rian sebagai transport dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan.

2. Saksi Adrian Eka Syahputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dimintai keterangan saat sekarang ini sehubungan dengan tertangkap tangan dua orang laki-laki dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap dua orang laki-laki dalam hal tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.13 Wib di Jalan Sendok Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara .
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan / kekuasaan Terdakwa serta Riyan Susilo Siagian Alias Rian adalah 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak.
- Bahwa pemilik barang-barang tersebut diatas berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram) adalah Terdakwa peroleh atau terima secara langsung dengan cara membeli kepada ASIONG (Daftar Pencarian Orang) dan Riyan Susilo Siagian Alias Rian bersama Terdakwa bertemu dengan ASIONG di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara, 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 adalah milik Terdakwa sendiri yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, YONGKI (Daftar Pencarian Orang) Nomor Simcard : 0838 7115 7940, serta ASIONG (Daftar Pencarian Orang) Nomor SIMCARD : 0878 6148 2256 dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut, 1 (satu) unit Handphone Android merk Vivo warna Biru metalik dengan nomor SIM CARD : 0895 3189 7411 adalah milik DONI HANTONI yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, ARIE AURIZA Alias RIZA, BENTO (Daftar Pencarian Orang) dalam hal jual beli Narkotika jenis Pil Extasi tersebut, 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

adalah milik Riyan Susilo Siagian Alias Rian yang digunakan Terdakwa dan Riyan Susilo Siagian Alias Rian sebagai transport dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut.

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak merasa keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya penangkapan terhadap diri terdakwa dalam hal tertangkap tangan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu adalah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.13 Wib di Jalan Sendok Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu pihak Kepolisian berpakaian sipil mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut yang belum terdakwa kenal dan tidak terdakwa ketahui identitasnya.
- Bahwa ada teman Riyan Susilo Siagian Alias Rian yang turut tertangkap oleh pihak Kepolisian dalam hal terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menyerahkan, memiliki, menguasai, menyediakan dan atau turut serta melakukan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis Shabu adalah Terdakwa .
- Bahw yang sedang Riyan Susilo Siagian Alias Rian lakukan bersama Terdakwa adalah menunggu Terdakwa melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu kepada calon pembelinya seorang laki-laki yang tidak terdakwa ketahui identitasnya namun menurut pengakuan Terdakwa bernama YONGKI (Daftar Pencarian Orang)
- Bahw barang bukti yang ditemukan dari tangan / kekuasaan terdakwa bersama Riyan Susilo Siagian Alias Rian adalah 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak.

- Bahwa barang-barang tersebut diatas yang ditemukan oleh pihak Kepolisian berpakaian sipil mengaku dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram) adalah terdakwa peroleh atau terima secara langsung dengan cara membeli kepada ASIONG ((Daftar Pencarian Orang) dan terdakwa bersama Riyan Susilo Siagian Alias Rian bertemu dengan ASIONG (Panggilan sehari-hari) di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara, 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 adalah milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan keluarga, YONGKI (Daftar Pencarian Orang) Nomor Simcard : 0838 7115 7940, serta ASIONG (Daftar Pencarian Orang) Nomor SIMCARD : 0878 6148 2256 dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak adalah milik Riyan Susilo Siagian Alias Rian yang kami gunakan sebagai transport dalam hal melakukan tindak pidana peredaran gelap Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui membeli seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut kepada ASIONG (Daftar Pencarian Orang) adalah sebanyak 3 gr (tiga gram) yang mana harga tiap gramnya sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dikali 3 gr (tiga gram) sebesar Rp. 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa bersama Riyan Susilo Siagian Alias Rian memperolehnya seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut secara langsung dari ASIONG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak tiga gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa keuntungan / upah lain yang Terdakwa janjikan kepada Riyan Susilo Siagian Alias Rian selain akan membagikan keuntungan / upah berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah Terdakwa juga menjanjikan akan memberikan Narkotika jenis Shabu untuk dikonsumsi bersama-sama.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan bersama Riyan Susilo Siagian Alias Rian dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika jenis Shabu tersebut sama tidak dibenarkan oleh Negara Republik Indonesia dan terdakwa sangat menyesalinya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram).
2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710.
3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.13 Wib di Jalan Sendok Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara
2. Bahwa terdakwa ditangkap petugas kepolisian ketika saat menunggu pembeli narkotika jenis shabu;
3. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Shabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram), 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak.
4. Bahwa terdakwa bersama Riyan Susilo Siagian Alias Rian memperolehnya seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut secara langsung dari ASIONG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak tiga gram

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara..

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidairitas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan.
3. Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang".

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku ber nama Nurul Huda Alias Huda Alias Martil, yang telah membenarkan identitasnya, dan apabila unsur lain dalam dakwaan telah terbukti maka dapat dikenakan pemidanaan, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar, atau menyerahkan".

Menimbang, bahwa unsur "Turut serta tanpa hak atau melawan hukum menawar kan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan" adalah merupakan perbuatan alternatif, apa bila salah satu perbuatan tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan di atas diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 21.13 Wib di Jalan Sendok Kel. Sei Putih Tengah Kec. Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara, terdakwa ditangkap ketika saat menunggu pembeli narkotika jenis shabu;

Menmbang bahwa terdakwa bersama Riyan Susilo Siagian Alias Rian memperolehnya seluruh Narkotika jenis Shabu tersebut secara langsung dari ASIONG (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli sebanyak tiga gram seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Jalan Titi Papan Kel. Sei Sikambing D Kec. Medan Petisah Kota Medan Prov. Sumatera Utara..

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut membuktikan bahwa terdakwa ada melakukan perbuatan menjual narkotika, sehingga dengan demikian unsur menjual telah terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menjual narkotika tersebut dilakukan tanpa memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk menjadi penjual narkotika, sehingga Majelis Hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum menjual narkotika”.

Ad.3. Unsur “Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat berupa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab : 746/NNF/2024, tanggal 15 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si,M.Farm, Apt dan R. FANI MIRANDA, S.T serta diketahui dan ditandatangani oleh Wakil Kepala Bidang Labfor Polda Sumut AKBP UNGKAP SIAHAAN, S.Si,M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 2,6 (dua koma enam) diduga mengandung narkotika milik terdakwa NURUL HUDA Als HUDA Als MARTIL dan RIYAN SUSILO SIAGIAN Als RIAN, berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah Benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa *metamfetamina* merupakan unsur dari Narkotika jenis bukan tanaman, yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika, sehingga unsur “Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana telah terbukti maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan primair.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana telah terbukti maka dakwaan Subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikena kan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram),1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710 dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak., akan ditentukan dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dan Undang-undang Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa nama Nurul Huda Alias Huda Alias Martil tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I jenis bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam dakwaan primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan rutan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   5.1. 1 (satu) lembar plastik warna hitam berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisi Narkotika jenis Sabu setelah ditimbang dengan berat Brutto 2,88 gr (dua koma delapan puluh delapan gram) dan berat Netto 2,6 gr (dua koma enam gram).
   5.2. 1 (satu) unit Handphone Android merk Infinix, warna Ungu dengan Nomor Simcard 1 : 0813 7928 8710.
   Dirampas untuk dimusnahkan
   5.3. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda Vario, BK 4762 AKV, warna Merah berikut satu lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) serta kunci kontak.
   Dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh kami, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Mohammad Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. , Fauzi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sumardy S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frianta Felix, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta Terdakwa melalui Teleconfrence;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M Yusafrihardi Girsang, S.H., M.H. Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Fauzi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sumardy S., SH.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)